

징 계 사 항

1. 제 목 : 직장 내 괴롭힘 행위 금지 및 친절·공정 의무 위반

2. 징계대상자 : ○○병원 간호직 4급 □□□

3. 징 계 종 류 : 경징계

4. 징 계 사 유

가. 업무 개요

위 직원은 '97.10.01. ○○병원에 간호직으로 입사하여 '99.03.15.~'15.10.31.까지, '16.11.01.~'20.07.21.까지 원무부 ◆◆과에서 근무하였으며 기간 중 '20.01.08.부터는 원무부 ◆◆과장으로 보직되어 전문위탁 진료비 ◆◆, 퇴원환자 사전 ◆◆ 및 재원환자 ◆◆, 진료비 및 삭감현황 분석, 부서원 관리 등 ◆◆업무 총괄을 담당하였습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)에는 '직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수'하도록 되어 있고, 같은 규정 제9조의3(친절·공정 의무)에는 '직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다'고 규정되어 있습니다.

또한, 공단 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지)에는 임·직원이 직장에서의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정 범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 직장 내 괴롭힘으로 규정하고 있으며, 누구든지 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다고 정하고 있습니다.

또한 같은 지침 제5조(금지되는 직장 내 괴롭힘 행위)에서는 다른 직원들 앞에서 또는 온라인상에서 모욕감을 주거나 개인사에 대한 소문을 퍼뜨리는 등 명

예를 훼손하는 행위, 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 금지되는 직장 내 괴롭힘 행위로 정하고 있습니다.

따라서 위 사람은 ◆◆과 전체를 총괄하는 역할을 가진 자로서 소속 직원들을 공평하고 인격적으로 대우함으로써 상호 신뢰할 수 있는 근무환경을 만들 수 있도록 노력해야 하며, 부서원들에게 자신의 지위 또는 관계 등의 우위를 이용하여 업무상 적정범위를 넘어 다른 직원에게 신체적·정신적 고통을 주는 행위를 하여서는 아니 될 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

1) 직원 물품 은닉

징계대상자는 '20.05.15.(금) A직원이 사용하던 업무용 노트는 책상 위, 노트북은 옷장에 넣고 잠금 조치 없이 퇴근하자 종합감사 기간 및 시건장치 관리에 대한 경각심을 갖게 한다는 사유로 노트와 노트북을 자신의 책상 서랍에 넣어두고 자신이 보관하고 있다는 사실을 A직원에게 알리지 않았습니다.

A직원이 '20.05.18.(월) 노트와 노트북이 없어진 것을 인지하고 징계대상자에게 분실을 보고하였음에도 자신이 보관하고 있다는 사실을 밝히지 않고 '감사기간에 잘 보관하라고 하지 않았냐'라고 말하며 자신은 모른다는 어투로 말하였습니다.

A직원이 자신의 시건장치 미비로 인해 감사실에서 노트북을 가지고 간 것으로 오인하여 정신적 스트레스를 받음에도 불구하고 징계대상자는 사실을 알리지 않고 노트북을 3일간 더 보관을 하였으며, 3일 뒤 B직원에게 노트북을 주면서 '감사실에서 가져왔다'라고 거짓말을 하는 등 업무용 노트북을 고의로 은닉함에 따라 A직원에게 정신적 피해를 입힌 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

2) 공개된 장소에서 모욕감을 주는 행위

징계대상자는 '20.05.13. A직원에 대해 중간평가를 한다는 이유로 2~3명에 대한 샘플 퇴원계산을 요구하였으며, A직원이 늦게 샘플 계산을 가져오자 공개된 장소인 사무실에서 다른 직원들이 들을 수 있게 '여기 어떻게 들어왔냐', '언제쯤 one member로 일할 수 있냐' 등의 발언을 하였습니다.

또한 A직원이 DRG관련 업무 실수를 하자 공유할 사안이라는 이유로 다른 직원들이 들을 수 있는 소리로 A직원을 질책하였으며, 참고인들의 진술에 따르면 평소 업무질문에 관해 해당 직원이 대답을 하지 못하면 '확인도 안하고 그렇게 하나', '왜 대답을 하지 않냐', '아직까지 이것도 몰라요?' 등의 발언을 공개된 장소에서 함에 따라 A직원이 정신적 피해를 받은 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

☞ 참고인 진술

- (직원B) 저한테는 그러지 않지만 과장과 주임이 A직원에게 거친 언행은 아니지만, 사람에게 따라서 충분히 상처를 받을 수 있을만한 언행을 한다고 생각하며, ◆◆과장이 A직원에게 그렇게 한다고 생각함
- (직원C) 과장과 주임은 둘 다 A직원에게 통명스럽게 '찾아보세요'라는 식으로 대답함. A직원의 업무실수에 대해 과장이 '과장한테 확인도 안하고 그렇게 하나'라고 공개적인 자리에서 크게 화를 냈음. A직원이 다른 직원보다 나이도 많은데 굳이 공개적인 장소에서 저렇게 해야하나 라고 생각했음
- (직원D) ◆◆과 근무할 당시 사원들이 과장이나 주임에게 상의할 일이 많은데, 자신들이 마음에 들어하는 직원들은 질문에 대답해주고, 일명'타겟'이라고 지칭되는 직원들에게는 언성부터 높아지고, 얼굴이 붉어지며 질문에 대해 답을 잘 알려주지 않고, 혼자 알아서 처리하라는 식임
- (직원E) 질문을 하면'아직까지 이것도 몰라요?'라는 이야기를 하고, 그 자리에서 A직원이 주눅이 들어서 대답을 못하면 또 '왜 대답을 하지 않냐'등 큰 소리로 이야기 함. 자신의 경험으로 미루어보면 지속적으로 질책을 받으면 주눅이 들 수밖에 없다고 생각함

3) 근무환경을 악화시키는 행위

징계대상자는 과장 및 업무에 베테랑이라는 우월적 지위로 업무가 미숙한 직원들을 상대로 과도한 업무성 질책, ‘아직 이것도 모르냐’등의 직원들의 사기를 저하시킬 수 있는 발언, 업무실수에 대해 공개된 장소에서 다른 직원들이 들을 수 있도록 지적하는 등의 행위를 하는 것으로 참고인들이 일관되게 진술하고 있으며, 이와 같은 징계대상자의 행위로 인해 부하 직원들의 업무의욕은 저하되고 그로 인하여 부서의 전체적인 업무역량 감소, 무겁고 긴장된 부서 분위기 조성 등 근무환경을 악화시킨 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

☞ 참고인 진술

- (직원B) ◆◆과에 왔을 때 이미 부서원끼리 사이가 좋지 않았음. 과장과 주임은 같이 다니고, 나머지 부서원들과 거리가 있어 보였음. 업무적인 이야기는 하지만 불편한 감정들이 녹아 있었음
- (직원C) 전입 후 느낀 점은 소위 학교에서 일진들이 힘이 약한 아이들을 괴롭히는 느낌을 받았음. 과장과 주임은 업무에 베테랑이기 때문에 아는 것을 무기 삼아서 모르는 사람들을 괴롭히는 느낌을 받았음. 전임자는 인계 중 업무와 대인관계 스트레스로 울기도 하였음. 현재는 과장과 주임의 관심이 A직원한테 집중되어 있는데, 추후 그 대상이 바뀔 수도 있다고 생각함. 자기랑 편한 사람에게는 잘해주고 아닌 사람은 괴롭히는 느낌을 받음
- (직원D) 근무당시 주임(현재 ◆◆과장)으로부터 인격모독적인 발언도 들었으며, 사원이 자리를 비우면 흔히 말하는 뒷담화도 많이 하였음. 정확한 말은 기억이 나지 않지만, 부서 분위기가 좋지 않았음. 직원 생일 축하 자리에 일부러 자리를 비우는 등 좀 유치하게 사람을 괴롭혔음
- (직원E) 제가 ◆◆과는 아니었지만, ▲▲업무가 ◆◆업무와 관련이 많아서 물어보면 ‘도대체 업무를 한지 얼마나 됐는데 이것도 모르냐’는 식으로 대답함. 이러한 대화는 주로 공개적인 자리에서 큰소리로 이야기함. 흔히 말하는 타겟은 과장과 주임이 정한다고 생각하고, 과장은 주로 타겟에게 면박을 주거나 업무로 질책함

5. 징계대상자의 주장

“다-1)” 직원 물품 은닉 관련하여 징계대상자는 종합감사 기간 중 복무점점이 있다고 하여, 특정직원이 노트와 노트북을 정리하지 않고 퇴근하자 자신이 1-2일 보관 후 전달한 것으로 기억하고, 경각심 차원에서 ‘감사실에서 가져왔다’라고 이야기 하였다고 주장하고 있습니다.

그러나 징계대상자가 경각심 차원에서 물건을 숨겼다면 ① 해당직원이 노트북 분실 보고를 하였을 때 바로 노트와 노트북을 전달하면서 적절한 훈계를 할 수 있음에도 계속 보관한 점, ② 분실 보고를 하였을 때 ‘감사기간에 잘 보관하라고 하지 않았냐고’이야기하면서 자신의 모른다는 의미로 이야기 한 점, ③ 보관 후 노트와 노트북을 다른 직원에게 전달하면서 ‘감사실에서 가져왔다’라는 거짓말로 해당 직원에게 정신적 스트레스를 가한 점 등을 종합해볼 때 정신적 스트레스 및 압박감을 주기 위한 의도적인 은닉행위로 판단됩니다.

“다-2)” 공개된 장소에서 모욕감을 주는 행위 관련하여 징계대상자는 ◆◆업무는 자신의 분야에 대한 고시해석 등 담당자가 적극적인 역할을 수행하여야 하나, A 직원은 업무지시를 해도 피드백이 없고, 직원에 대한 중간평가는 한 사실이 없으며, A직원의 실수는 부서 공유차원에서 전 부서원이 들을 수 있도록 이야기 하였으며, 평상 시 실수는 자신의 자리로 불러서 이야기 한다고 주장하고 있습니다.

그러나 ① ○○병원 ◆◆과 인력현황을 보면 사원 3명은 전부 3개월 미만으로 업무경력이 크게 차이 나지 않으나 A직원의 실수에 대해서만 공개적인 장소에서 큰 소리로 질책하는 점, ② A직원의 실수의 경우 부서차원에서 공유할 사안이라면 부서 회의 등 공식적인 자리에서 공지하여야 함에도 A직원을 질책하면서 타직원들에게 공지한 점, ③ 참고인들이 일관되게 과장이 유독 A직원에 대해서만 심하게 질책을 한다고 진술하고 있는 점 등을 종합해볼 때 과장이 A직

원이 업무에 미숙하여 숙달시키는 과정이라 할지라도 공개적인 질책 등 특정직원의 자존심이 상하는 인격 모독적인 방법으로 직원의 업무처리를 평한 것은 상급자로서 적절한 언행은 아닌 것으로 판단됩니다.

“다-3) 근무환경을 악화시키는 행위 관련하여 징계대상자는 자신도 다양한 업무를 수행하고 있으며 적극적 업무수행을 하지 않는 질문을 하는 직원에게 세세히 알려주기는 힘들고 직원들과 소통의 문제는 외부에서 지적을 받기는 했지만 자신만의 문제가 아니라 쌍방의 문제라고 주장하고 있습니다.

그러나 다수의 직원들이 징계대상자가 한 특정직원을 대상으로 질책성 발언을 직접 들었거나 전해 들었다고 구체적으로 진술하고 있고, 부서분위기에 대해서도 일관된 진술을 하는 것으로 볼 때, 평소 직원들에 대해 필요 이상의 질책성 발언을 사용하여 업무를 처리한 사실이 있으며, 이로 인해 부서분위기가 경직되어 있었다는 관련 직원들의 진술은 타당하다고 판단됩니다. 아울러 과장으로서 직원들을 인격적으로 대우해야 하며 직장 내 인화를 유지할 책임이 있는 징계대상자가 오히려 도를 벗어난 질책으로 부서를 경직되게 만들고 집중적으로 질책을 당한 직원은 정신과 진료를 받고 이로 인해 사직한 사실을 고려하면, 징계대상자의 행위들은 업무추진 과정에서 있을 수 있는 적절한 지휘·감독의 범위를 넘어선 행위에 해당한다고 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무), 제9조의3(친절·공정 의무) 제1항, 직장 내 괴롭힘 예방지침 제4조(직장 내 괴롭힘 행위의 금지) 제2항을 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제2호, 제4호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “경징계” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2020. 8. .

감 사 박 경 필